

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 474/2532

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โจทก์

นายสมคิด บัวจันทร์ กับพวก

จำเลย

กองอำนวยการรักษาดินแดน โดยพลตรี

ประมาณ อติเรกสาร

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้บัญชาการกองอำนวยการรักษาดินแดน

จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยไม่
ต้องวางเงินและหลักประกัน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 172,174)

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาพิพากษาโดยเรียกโจทก์ในสำนวน
แรกเป็นโจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ในสำนวนหลังเป็นโจทก์ที่ 2 เรียกจำเลยที่ 1 ของทั้ง
สองสำนวนเป็นจำเลยที่ 1 เรียกจำเลยที่ 2 ในสำนวนแรกเป็นจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3
ของทั้งสองสำนวนเป็นจำเลยที่ 3 และเรียกจำเลยที่ 2 ในสำนวนหลังเป็นจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายสมคิด บัวจันทร์ จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินค่าเสียหายแต่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโจทก์ที่ 1 จำนวน 95,948 บาท และชดใช้เงินค่า
เสียหายแก่นายทองเจือเจริญวังโจทก์ที่ 2 จำนวน 61,355 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตร

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นทุนทั้งสองสำนวนนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
แก่โจทก์ทั้งสองเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่า
เสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ที่ 2 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 165,166)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 4 ไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 4 ไว้ในระหว่างฎีกา

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>